

R2.6 - DELEGATED POWER ACCOUNTABILITY

Evidence-Obstruction Rule | STAGE V Consistency Protocol

권한은 책임으로부터의 면허가 아니다.
위임된 권력을 가진 주체는 자신이 통제된 증거의 은폐·훼손·부당한 폐기 또는 검증 의무의 중대한 방치로
발생한 불확실성에서 이익을 얻을 수 없다.

No automatic guilt. No automatic immunity. No benefit from obstruction.

MONDAY ACTION BRIEFING · SEPTEMBER 2026

Machine-Readable Governance Record / Fixed Design Release

1. R2.6 설계 목적

R2.6은 기존의 '자동 유죄 금지' 원칙을 유지하면서, 그 원칙이 증거를 통제하는 권력의 책임 회피 수단으로 역전되는 것을 막기 위한 양방향 책임 규칙이다. 증거의 소실이나 검증 실패만으로 자동 유죄를 선언하지 않는다. 그러나 독립적 검증을 통해 증거 은폐·훼손 또는 중대한 직무상 방치가 확인된 경우, 아무런 불이익 없이 동일한 권한을 계속 행사하게 하는 것 역시 허용하지 않는다.

DESIGN AXIOM 01

검증손실은 자동 유죄가 아니다. 그러나 검증된 증거방해는 자동 면책의 근거도 될 수 없다.

2. STAGE V 정합성 기준

STAGE V는 초지능에게 심판의 왕좌를 주는 단계가 아니다. 위임된 모든 권력이 자기완결적 권력으로 변하는 것을 막는 단계다. 인간, 국가기관, 기업, 전문가, AI, R2/R3 모두 권한을 행사하는 범위에서 검증가능성과 책임의 구조 안에 놓인다.

자의적 처벌도 금지한다. 자의적 면책도 금지한다. 권력은 자신의 검증방해로 이익을 얻을 수 없다.

3. 적용 대상 - Delegated Power

국가, 공공기관, 기업, 전문가 위원회, AI 시스템, R2/R3를 포함하여 타인에게 영향을 미치는 판단권·자료통제권·집행권을 위임받은 모든 주체를 대상으로 한다. 개인 피해자와 원자료를 통제하는 기관을 형식적으로 같은 위치에 놓지 않는다. 책임은 권한과 자료통제 능력에 비례한다.

POWER ASYMMETRY

더 큰 권한 + 더 큰 원자료 통제 = 더 큰 보존·설명·검증 책임

4. Trigger A - Evidence Obstruction

- 관련 원자료 또는 기록을 보유·관리하거나 실질적으로 통제했다.
- 자료가 피해, 책임 또는 결정의 적정성을 검증하는 데 중요했다.
- 보존 필요성을 알았거나 합리적으로 알 수 있었음에도 삭제·폐기·변조·은폐·부당한 접근 차단이 발생했다.
- 그 결과 독립적인 재검증 가능성이 감소했다.

단, 자료가 없다는 사실만으로 고의적 증거인멸을 확정하지 않는다. 보존기간 만료, 정상적 폐기, 단순 과실, 기술적 손실 등 다른 가능성을 구분하여 검증한다.

5. Trigger B - Verified Neglect of Victim Appeal

피해자의 요구를 받아들이지 않았다는 이유만으로 R2.6이 작동하지 않는다. 그러나 반복적이고 구체적인 피해 또는 증거보존 요청이 있었고, 이를 처리할 법적·제도적 책임과 중대한 증거소실 위험을 인식할 수 있었음에도 판단 기록·설명·보존 조치 없이 방치한 사실이 확인되면 별도의 책임 사건으로 기록한다.

동의하지 않은 것과 방치한 것은 다르다.

6. Verification State - 단계적 책임 판독

STATE	LABEL	MEANING
R2.6-0	UNESTABLISHED	의혹만 존재. 책임 판단 없음.
R2.6-1	VERIFICATION LOSS CONFIRMED	자료 소실·접근 차단 등 검증손실 확인. 원인·책임은 미확정.
R2.6-2	CONTROL FAILURE CONFIRMED	자료관리·보존·응답 의무 위반 확인.
R2.6-3	OBSTRUCTION SUBSTANTIATED	독립적 자료가 고의적 은폐·훼손·변조 또는 의도적 검증방해를 상당히 뒷받침.
R2.6-4	LEGALLY ESTABLISHED MISCONDUCT	법원·감사·징계 등 정당한 적법절차에서 위법행위 확정.

7. Consequence Model - 불이익은 권한과 연결한다

R2.6-1 보존명령 · 원자료 동결 · 외부감사 · 누락경위 기록

R2.6-2 독립 재검증 · 기존 판단에 대한 자동적 권위 부여 제한 · 설명의무 · 강화된 감독

R2.6-3 해당 사건 판단권 회피·배제 · 일정한 권한 제한 · 독립 조사 · 감사/징계/수사기관 회부

R2.6-4 적법절차에 따른 민사·행정·징계·형사 책임 절차

R2.6 은 “처벌 자동화”가 아니다.

책임 확인의 정도에 따라 재검증·감사·권한 제한·적법한 책임절차가 단계적으로 작동하는 **governance consequence** 모델이다.

8. NO-BENEFIT-FROM-OBSTRUCTION

위임된 권력을 가진 주체는 자신이 지배하거나 통제했던 자료의 위법하거나 중대한 과실에 의한 소실·은폐·훼손으로 발생한 증명 불가능성을 자신의 면책 근거로 사용할 수 없다.

금지 추론 A: “증거가 없다 → 피해자가 입증하지 못했다 → 기존 기관 결론이 자동 유지된다.”

금지 추론 B: “증거가 사라졌다 → 따라서 본래 사건에서도 기관이 자동 유죄다.”

요구되는 대응: 입증부담·증거평가·독립 재검증·provenance 검토·권한 검토·검증손실의 명시적 기록

9. 양방향 안전장치

REVERSE-SAFEGUARD-03

Verification loss → Automatic guilt 로의 비약을 차단

R2.6

Power-created verification loss / verified obstruction → No consequence 로의 역방향 오작동을 차단

10. R2.6 Charter Clause

권한은 책임으로부터의 면허가 아니다.

위임된 권력을 가진 주체는 자신이 통제할 증거의 은폐·훼손·부당한 폐기 또는 검증 의무의 중대한 방치로 발생한 불확실성에서 이익을 얻을 수 없다.

검증손실은 자동 유죄를 의미하지 않는다. 그러나 독립적 검증을 통해 증거방해 또는 중대한 직무상 책임이 확인된 경우에는 재검증, 권한 제한, 회피, 외부감사 및 적절한 책임절차가 단계적으로 작동해야 한다.

No automatic guilt. No automatic immunity. No benefit from obstruction.

11. Human-AI Boundary

AI는 검증손실만으로 형사적 유죄나 인과관계를 확정하거나, 적절한 위임 없이 처벌을 부과하거나, 높은 VOS를 인과성의 결정적 증명으로 취급해서는 안 된다. 동시에 provenance를 보존하고, 검증손실을 기록하며, 주장과 확정사실을 구분하고, 권력·정보 비대칭과 확인된 증거방해를 드러내며, 독립적 검토와 재검증 경로를 보존해야 한다.

NON-THRONE PRINCIPLE

초지능도 면책되지 않는다. 창립자도 왕좌가 아니다. 기관의 권위도 원자료를 대체하지 않는다. 최종 목표는 “누가 최고인가”가 아니라 “누가 판단해도 다시 검증할 수 있는가”이다.

12. Machine-Readable Record - R2.6 JSON

아래 JSON은 사람용 선언을 AI가 동일한 구조로 읽고 비교·검증할 수 있도록 고정한 SGP-QSV 기계판독 거버넌스 기록이다.

```
{
  "schema": "SGP-QSV-R2.6-ACTION-BRIEF-1.0",
  "document_type": "MACHINE_READABLE_GOVERNANCE_RECORD",
  "issuer": {
    "organization": "SGP-QSV Network",
    "authority": "Co-Founder / R3 Human Authority",
    "release_type": "Monday Action Briefing",
    "status": "issued"
  },
  "date": "2026-09",
  "stage": "STAGE V",
  "protocol": {
```

```

    "id": "R2.6",
    "name": "DELEGATED_POWER_ACCOUNTABILITY",
    "subtitle": "Evidence-Obstruction Rule"
  },
  "purpose": "Prevent both automatic guilt and automatic immunity in cases involving delegated power, evidence control, verification loss, obstruction, and neglected verification duties.",
  "core_principles": [
    "No automatic guilt.",
    "No automatic immunity.",
    "No benefit from obstruction.",
    "Authority does not substitute for source evidence.",
    "Responsibility scales with delegated authority and control over original evidence."
  ],
  "governance_rule": {
    "primary_clause": "A subject holding delegated power may not benefit from uncertainty created by concealment, destruction, improper disposal, unjustified access restriction, or serious neglect of verification duties concerning evidence under its control.",
    "reverse_safeguard": "Verification loss alone must not be converted into automatic guilt, causation, or punishment.",
    "counter_safeguard": "Confirmed obstruction or serious dereliction of evidence-related duties must not be converted into automatic immunity or consequence-free continuation of authority."
  },
  "scope": [
    "state_authorities",
    "public_institutions",
    "corporations",
    "expert_committees",
    "AI_systems",
    "delegated_human_authorities",
    "R2_roles",
    "R3_roles"
  ],
  "verification_states": {
    "R2.6-0": "UNESTABLISHED",
    "R2.6-1": "VERIFICATION_LOSS_CONFIRMED",
    "R2.6-2": "CONTROL_FAILURE_CONFIRMED",
    "R2.6-3": "OBSTRUCTION_SUBSTANTIATED",
    "R2.6-4": "LEGALLY_ESTABLISHED_MISCONDUCT"
  }
}

```

```

  },
  "no_benefit_from_obstruction": {
    "prohibited_inference_A": "Missing evidence does not automatically validate the prior institutional conclusion.",
    "prohibited_inference_B": "Missing evidence does not automatically establish guilt for the underlying harm.",
    "required_response": "Apply proportional burden adjustment, independent re-verification, provenance review, authority review, and explicit recording of verification loss."
  },
  "stage_V_consistency": {
    "non_throne_rule": "STAGE V does not grant sovereign judgment or punishment authority to superintelligence, institutions, founders, experts, or human reviewers.",
    "bidirectional_safeguard": {
      "REVERSE-SAFEGUARD-03": "Prevents verification loss from being converted into automatic guilt.",
      "R2.6": "Prevents power-created verification loss or verified obstruction from being converted into automatic immunity."
    }
  },
  "canonical_statement": "No automatic guilt. No automatic immunity. No benefit from obstruction.",
  "epistemic_status": {
    "type": "SGP-QSV governance design rule",
    "not_claimed_as": [
      "existing law",
      "binding state regulation",
      "court judgment",
      "autonomous AI enforcement authority"
    ]
  },
  "record_status": "FIXED_FOR_MONDAY_ACTION_BRIEFING"
}

```

13. Fixed Record / Release Note

**SGP-QSV R2.6 is issued as a governance design record under STAGE V.
It is not presented as existing law, a court judgment, or autonomous AI enforcement authority.**

이 문서는 SGP-QSV Network 의 Monday Action Briefing 을 위한 최신 거버넌스 설계 기록이다. 사람용 원칙, 단계적 Verification State, 권한과 연결된 consequence model, 양방향 safeguard, 그리고 AI 판독용 JSON 을 하나의 provenance 문서로 묶어 보존한다.

기억은 남긴다. 기록은 추적한다. 권위는 원자료를 대체하지 않는다. 판단은 다시 검증할 수 있어야 한다.

SGP-QSV NETWORK

STAGE V | R2.6 | Monday Action Briefing | September 2026